



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2025/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TAHAN NAIBAHO**;
Tempat lahir : Sitarundi;
Umur/tanggal lahir: 37 Tahun / 19 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Sitarundi Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 162/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 4 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 162/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 4 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tahan Naibaho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tahan Naibaho berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-73/RP.Rap/02/2025 tanggal 18 Pebruari 2025 sebagai berikut:

Dakwaan Tungal :

Bahwa Terdakwa Tahan Naibaho pada hari Rabu tanggal 20 Desember bulan Desember tahun 2023 pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di halaman kantor PT. Sirata-rata Alas Tongah Desa Simonis Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang ada di Dusun V Sitarundi Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara sambil membawa sebuah tojok untuk bekerja membongkar muat buah kelapa sawit di PT. Sirata-rata Alas Tongah Desa Simonis Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara kemudian pada saat Terdakwa telah sampai di PT. Sirata-rata Alas Tongah Desa Simonis Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, sebuah mobil truk Colt Diesel masuk ke dalam PT. Sirata-rata Alas Tengah Desa Simonis Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara dengan membawa muatan buah kelapa sawit yang hendak diturunkan dan di halaman PT. Sirata-rata Alas Tengah Desa Simonis Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara tersebut ada Saksi Irpan Syahputra Sinaga, Saksi Ali Sadikin Pasaribu, Saksi Ijul Fitar Munthe dan Saksi Timbul Sipahutar, Kemudian Saksi Timbul Sipahutar mencoba untuk membongkar buah kelapa sawit yang ada di mobil colt diesel tersebut akan tetapi dikarenakan Saksi Timbul Sipahutar dan Terdakwa bukan merupakan anggota PUK.F.SP.TSI-K.SPSI (Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) sehingga Saksi Irpan Syahputra Sinaga melarang Saksi Timbul Sipahutar dan timbul adu mulut antara Saksi Irpan Syahputra Sinaga dengan Saksi Timbul Sipahutar dan melihat hal tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi terhadap Saksi Irpan Syahputra Sinaga sehingga Terdakwa mendekati Saksi Irpan Syahputra Sinaga dari belakang dan setelah Terdakwa berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Saksi Irpan Syahputra Sinaga, lalu Terdakwa memukul kepala bagian belakang Saksi Irpan Syahputra Sinaga bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dengan mempergunakan tojok yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa, sehingga Saksi Irpan Syahputra Sinaga terjatuh ke tanah dan kepala Saksi Irpan Syahputra Sinaga bagian belakang mengalami luka dan berdarah, sehingga Saksi Irpan Syahputra Sinaga dibawa untuk mendapatkan pengobatan sementara Terdakwa langsung melarikan diri sambil membuang tojok yang dipergunakan untuk memukul Saksi Irpan Syahputra Sinaga dan Saksi Irpan Syahputra Sinaga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Aek Natas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445.110I/Pusk-BD/2024 Tanggal 23 Januari 2024 dari UPTD Puskesmas Bandar Durian yang ditandatangani oleh dr. Rinto Marbun (dokter yang memeriksa) bahwa pada Tanggal 20 Desember 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : Irpan Syahputra Sinaga
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun III Desa Simonis Kecamatan Aek Natas
Kabupaten Labuhanbatu Utara

Telah mengalami luka robek dan pada hasil pemeriksaan tubuh ditemukan pada kepala dijumpai luka robek dengan satu jahitan di kepala dengan ringkasan dijumpai luka robek dengan satu jahitan di kepala dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Irfan Syahputra Sinaga 30 Tahun pekerjaan wiraswasta, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka robek dengan satu jahitan di kepala;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irfan Syahputra Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul bagian kepala belakang saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib, di halaman Kantor PT. Sirata-rata Alas Tongah Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara;
- Bahwa cara Terdakwa memukul saksi yaitu dengan memukulkan 1 (satu) buah tojok kebagian kepala belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi bersama teman-teman Saksi yang merupakan anggota PUK.F.SP.TSI-K.SPSI (Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) hendak membongkar muatan buah kelapa sawit dari dalam mobil truk di halaman PT. Sirata-rata Alas Tongah Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara, kemudian Timbul Sipahutar naik ke atas mobil truk tersebut untuk membongkar buah kelapa sawit, lalu saksi melarangnya karena Timbul Sipahutar tidak ikut sebagai anggota dalam PUK.F.SP.TSI-K.SPSI (Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) tersebut selanjutnya pada saat saksi melarang Timbul Sipahutar supaya tidak ikut

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membongkar muatan buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa memukul kepala saksi bagian belakang dengan menggunakan sebuah tojok, sehingga saksi terjatuh dan kepala saksi bagian belakang mengalami luka dan berdarah, sehingga saksi dibawa untuk mendapatkan pengobatan selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Aek Natas;

- Bahwa alasan Terdakwa menusuk Saksi karena kesal Saksi melarang Timbul Sipahutar ikut membongkar muatan buah kelapa sawit;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka dan berdarah serta sakit pada kepala bagian belakang sehingga Saksi terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ali Sadikin Pasaribu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul bagian kepala belakang Saksi Irpan Syahputra Sinaga dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib, di halaman Kantor PT. Sirata-rata Alas Tongah Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara;
- Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi Irpan Syahputra Sinaga yaitu dengan memukulkan 1 (satu) buah tojok kebagian kepala belakang Saksi Irpan Syahputra Sinaga sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala bagian belakang Saksi Irpan Syahputra Sinaga mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa memukul bagian kepala belakang Saksi Irpan Syahputra Sinaga dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi Irpan Syahputra Sinaga bersama teman-teman Saksi Irpan Syahputra Sinaga yang merupakan anggota PUK.F.SP.TSI-K.SPSI (Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) hendak membongkar muatan buah kelapa sawit dari dalam mobil truk di halaman PT. Sirata-rata Alas Tongah Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara, kemudian Timbul Sipahutar naik ke atas mobil truk tersebut untuk membongkar buah kelapa



sawit, lalu Saksi Irpan Syahputra Sinaga melarangnya karena Timbul Sipahutar tidak ikut sebagai anggota dalam PUK.F.SP.TSI-K.SPSI (Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) tersebut selanjutnya pada saat Saksi Irpan Syahputra Sinaga melarang Timbul Sipahutar supaya tidak ikut membongkar muatan buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi Irpan Syahputra Sinaga bagian belakang dengan menggunakan sebuah tojok, sehingga saksi terjatuh dan kepala Saksi Irpan Syahputra Sinaga bagian belakang mengalami luka dan berdarah, sehingga Saksi Irpan Syahputra Sinaga dibawa untuk mendapatkan pengobatan selanjutnya Saksi Irpan Syahputra Sinaga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Aek Natas;

- Bahwa alasan Terdakwa menusuk Saksi Irpan Syahputra Sinaga karena kesal Saksi Irpan Syahputra Sinaga melarang Timbul Sipahutar ikut membongkar muatan buah kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Irpan Syahputra Sinaga mengalami luka dan berdarah serta sakit pada kepala bagian belakang sehingga Saksi Irpan Syahputra Sinaga terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ijur Fitar Munthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul bagian kepala belakang Saksi Irpan Syahputra Sinaga dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib, di halaman Kantor PT. Sirata-rata Alas Tongah Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara;
- Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi Irpan Syahputra Sinaga yaitu dengan memukulkan 1 (satu) buah tojok kebagian kepala belakang Saksi Irpan Syahputra Sinaga sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala bagian belakang Saksi Irpan Syahputra Sinaga mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa memukul bagian kepala belakang Saksi Irpan Syahputra Sinaga dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi Irpan Syahputra Sinaga bersama teman-teman Saksi Irpan Syahputra Sinaga yang merupakan anggota PUK.F.SP.TSI-K.SPSI (Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) hendak membongkar muatan buah kelapa sawit dari dalam mobil truk di halaman PT. Sirata-rata Alas Tongah Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara, kemudian Timbul Sipahutar naik ke atas mobil truk tersebut untuk membongkar buah kelapa sawit, lalu Saksi Irpan Syahputra Sinaga melarangnya karena Timbul Sipahutar tidak ikut sebagai anggota dalam PUK.F.SP.TSI-K.SPSI (Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) tersebut selanjutnya pada saat Saksi Irpan Syahputra Sinaga melarang Timbul Sipahutar supaya tidak ikut membongkar muatan buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi Irpan Syahputra Sinaga bagian belakang dengan menggunakan sebuah tojok, sehingga saksi terjatuh dan kepala Saksi Irpan Syahputra Sinaga bagian belakang mengalami luka dan berdarah, sehingga Saksi Irpan Syahputra Sinaga dibawa untuk mendapatkan pengobatan selanjutnya Saksi Irpan Syahputra Sinaga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Aek Natas;
- Bahwa alasan Terdakwa menusuk Saksi Irpan Syahputra Sinaga karena kesal Saksi Irpan Syahputra Sinaga melarang Timbul Sipahutar ikut membongkar muatan buah kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Irpan Syahputra Sinaga mengalami luka dan berdarah serta sakit pada kepala bagian belakang sehingga Saksi Irpan Syahputra Sinaga terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul bagian kepala belakang Saksi Irpan Syahputra Sinaga dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib, di halaman Kantor PT. Sirata-rata Alas Tongah Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi Irpan Syahputra Sinaga yaitu dengan memukulkan 1 (satu) buah tojok ke bagian kepala belakang Saksi Irpan Syahputra Sinaga sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala bagian belakang Saksi Irpan Syahputra Sinaga mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa sambil membawa sebuah tojok untuk bekerja membongkar muat buah kelapa sawit di PT. Sirata-rata Alas Tengah Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara dan pada saat itu masuk 1 (satu) unit truk Colt Diesel membawa buah kelapa sawit namun Terdakwa tidak mengenali supirnya, lalu Timbul Sipahutar yang merupakan teman Terdakwa mencoba untuk membongkar buah kelapa sawit tersebut, akan tetapi Saksi Irpan Syahputra Sinaga melarangnya dan menarik tangan Timbul Sipahutar kemudian melihat kejadian tersebut Terdakwa menjadi emosi terhadap Saksi Irpan Syahputra Sinaga sehingga Terdakwa mendekati Saksi Irpan Syahputra Sinaga dari belakang dan setelah Terdakwa berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Saksi Irpan Syahputra Sinaga, lalu Terdakwa memukul kepala bagian belakang Saksi Irpan Syahputra Sinaga bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dengan mempergunakan tojok, sehingga Saksi Irpan Syahputra Sinaga terjatuh ke tanah lalu Terdakwa langsung melarikan diri sambil membuang tojok yang dipergunakan untuk memukul Saksi Irpan Syahputra Sinaga kemudian Terdakwa bersembunyi di Desa Silumajang Kec. NA IX-X Kab. Labuahnbatu Utara;
- Bahwa alasan Terdakwa menusuk Saksi Irpan Syahputra Sinaga karena kesal Saksi Irpan Syahputra Sinaga melarang Timbul Sipahutar ikut membongkar muatan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum No. 445.110/Pusk-BD/2024 Tanggal 23 Januari 2024 dari UPTD Puskesmas Bandar Durian yang ditandatangani oleh dr. Rinto Marbun selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan kepada Saksi Irpan Syahputra Sinaga dengan hasil pemeriksaan :
 - Dijumpai luka robek dengan satu jahitan di kepala.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa pasien mengalami Luka robek dengan satu jahitan di kepala.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Irpan Syahputra Sinaga dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib, di halaman Kantor PT. Sirata-rata Alas Tongah Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara;
- Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi Irpan Syahputra Sinaga yaitu dengan memukulkan 1 (satu) buah tojok kebagian kepala belakang Saksi Irpan Syahputra Sinaga sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala bagian belakang Saksi Irpan Syahputra Sinaga mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa sambil membawa sebuah tojok untuk bekerja membongkar muat buah kelapa sawit di PT. Sirata-rata Alas Tongah Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara dan pada saat itu masuk 1 (satu) unit truk Colt Diesel membawa buah kelapa sawit namun Terdakwa tidak mengenali supirnya, lalu Timbul Sipahutar yang merupakan teman Terdakwa mencoba untuk membongkar buah kelapa sawit tersebut, akan tetapi Saksi Irpan Syahputra Sinaga melarangnya dan menarik tangan Timbul Sipahutar kemudian melihat kejadian tersebut Terdakwa menjadi emosi terhadap Saksi Irpan Syahputra Sinaga sehingga Terdakwa mendekati Saksi Irpan Syahputra Sinaga dari belakang dan setelah Terdakwa berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Saksi Irpan Syahputra Sinaga, lalu Terdakwa memukul kepala bagian belakang Saksi Irpan Syahputra Sinaga bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dengan mempergunakan tojok, sehingga Saksi Irpan Syahputra Sinaga terjatuh ke tanah lalu Terdakwa langsung melarikan diri sambil membuang tojok yang dipergunakan untuk memukul Saksi Irpan Syahputra Sinaga kemudian Terdakwa bersembunyi di Desa Silumajang Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dan Saksi Irpan Syahputra Sinaga dibawa untuk mendapatkan pengobatan selanjutnya Saksi Irpan Syahputra Sinaga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Aek Natas;
- Bahwa alasan Terdakwa menusuk Saksi Irpan Syahputra Sinaga karena kesal Saksi Irpan Syahputra Sinaga melarang Timbul Sipahutar ikut membongkar muatan buah kelapa sawit;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Irpan Syahputra Sinaga mengalami luka dan berdarah serta sakit pada kepala bagian belakang sehingga Saksi Irpan Syahputra Sinaga terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Irpan Syahputra Sinaga oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Rap



merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (pasal 351 ayat 4) selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Dalam hal ini Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH. Menyatakan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menusuk Saksi Irpan Syahputra Sinaga dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib, di halaman Kantor PT. Sirata-rata Alas Tongah Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Irpan Syahputra Sinaga mengalami luka dan berdarah serta sakit pada kepala bagian belakang sehingga Saksi Irpan Syahputra Sinaga terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa sambil membawa sebuah tojok untuk bekerja membongkar muat buah kelapa sawit di PT. Sirata-rata Alas Tongah Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara dan pada saat itu masuk 1 (satu) unit truk Colt Diesel membawa buah kelapa sawit namun Terdakwa tidak mengenali supirnya, lalu Timbul Sipahutar yang merupakan teman Terdakwa mencoba untuk membongkar buah kelapa sawit tersebut, akan tetapi Saksi Irpan Syahputra Sinaga melarangnya dan menarik tangan Timbul Sipahutar kemudian melihat kejadian tersebut Terdakwa menjadi emosi terhadap Saksi Irpan Syahputra Sinaga sehingga Terdakwa mendekati Saksi Irpan Syahputra Sinaga dari belakang dan setelah Terdakwa berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Saksi Irpan Syahputra Sinaga, lalu Terdakwa memukul kepala bagian belakang Saksi Irpan Syahputra Sinaga bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dengan mempergunakan tojok, sehingga Saksi Irpan Syahputra Sinaga terjatuh ke tanah lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melarikan diri sambil membuang tojok yang dipergunakan untuk memukul Saksi Irpan Syahputra Sinaga kemudian Terdakwa bersembunyi di Desa Silumajang Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dan Saksi Irpan Syahputra Sinaga dibawa untuk mendapatkan pengobatan selanjutnya Saksi Irpan Syahputra Sinaga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Aek Natas;

Menimbang, bahwa Terdakwa Saksi Irpan Syahputra Sinaga pada bagian kepala belakang Saksi Irpan Syahputra Sinaga sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Irpan Syahputra Sinaga mengalami kepala bagian belakang Saksi Irpan Syahputra Sinaga mengalami luka dan berdarah sebagaimana masing-masing hasil Visum Et Repertum yaitu:

- Visum Et Repertum No. 445.110I/Pusk-BD/2024 Tanggal 23 Januari 2024 dari UPTD Puskesmas Bandar Durian yang ditandatangani oleh dr. Rinto Marbun selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan kepada Saksi Irpan Syahputra Sinaga dengan hasil pemeriksaan:

- Dijumpai luka robek dengan satu jahitan dikepala.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa pasien mengalami Luka robek dengan satu jahitan di kepala.

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan Terdakwa adalah apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa terhadap saksi korban Irpan Syahputra Sinaga adalah dengan sengaja untuk melakukan perbuatannya dan ternyata pula perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang patut sebab masih ada cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa harus mempergunakan cara-cara yang bersifat kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Tahan Naibaho** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025, oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Theresia Deliana Br Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)